

1026163-31.2021.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Rodrigo Garcia Martinez

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 11ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... das contas relativas ao real consumo, foi acusado falsamente de furto de energia. Assim, fixo a compensação por danos morais em R\$ 10.000,00.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação declarando a inexigibilidade do débito referido na inicial, confirmando a antecipação de tutela para que a ligação permaneça mantida enquanto este pagar pelos serviços prestados. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

11ª Vara Cível

Rua Bittencourt, 144, Santos - SP - cep 11013-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1026163-31.2021.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026163-31.2021.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Mikel Massulo Greco

Requerido:

CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Garcia Martinez

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA/ DEVOLUÇÃO DE VALORES c/c AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL c/c TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MIKEL MASSULO GRECO em face de CPFL – COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, alegando o autor, em breve síntese, que após o falecimento de seu genitor em 2015, assumiu a bicicletaria onde trabalhava com seu pai, e nos últimos anos notou aumentos na conta de luz e por conta disso, solicitou a opinião de um eletricitista. No ano de 2019, alega o autor, que o valor da conta de luz diminuiu, pois teria realizado uma reforma elétrica no local. Ainda inconformado com os valores, o autor solicitou uma inspeção a empresa ré, e os técnicos alegaram novamente nenhum problema com o relógio, entretanto o autor pediu para que os profissionais passassem um aparelho chamado “ADR”, dessa forma, descobriram que o relógio estava marcando três vezes mais que o normal e realizaram a troca do mesmo, posterior a isso, alega o autor que sua conta de luz diminuiu três vezes. Após quatro meses, diz ter recebido da empresa ré uma carta de cobrança no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais). Através dos cálculos das contas de luz e laudo técnico, afirma o autor que o valor cobrado a maior é de R\$19.301,69 (dezenove mil trezentos e um reais e sessenta e nove centavos). Por fim, requereu tutela de

urgência para suspensão da cobrança da multa aplicada de R\$5.000,00 (cinco mil reais), compensação por danos morais no montante de R\$10.000,00 (dez mil reais) e devolução dos valores cobrados e descontados, na quantia de R\$19.301,68 (dezenove mil trezentos e um reais e sessenta e oito centavos).

Decisão as fls. 115 deferiu a liminar pleiteada.

Embargos de Declaração interposto pelo réu, em face da decisão de fls. 115, ao qual foi rejeitado (fls. 177).

Devidamente citada (fls. 131), a empresa ré apresentou contestação. No mérito, alega que a parte autora é titular da instalação desde 20 de setembro de 2013 e que a primeira inspeção fora realizada em 05 de abril de 2021, sendo encontrada nesta ocasião irregularidade na instalação. Alega a ré que havia desmagnetização do elemento do campo de energia causado por campo magnético externo, e que após a regularização na unidade consumidora e apuração dos valores para a recuperação de receita, foi apurado R\$4.945,00 (quatro mil e novecentos e quarenta e cinco reais) no período da irregularidade. Por fim, impugna o pedido de repetição do indébito, compensação por danos morais e inversão do ônus da prova.

Réplica (fls. 249/256).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em se tratando de prestação de serviços mediante contrato, não há dúvidas de que a relação é de caráter consumerista, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, tendo o autor, inclusive, embasado seu pedido em tal ordenamento legal. Os artigos 14 e 22 do CDC assim estabelecem:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No presente caso, o consumidor pretende o reconhecimento de inexigibilidade de cobrança que entende abusiva, indenização por danos materiais e a compensação por danos morais.

O Termo de Ocorrência de Ilegalidade TOI (documentos de fls. 236) foi elaborado unilateralmente pela ré.

Diz a Resolução ANEEL 414/2010, com sua redação modificada já vigente quando dos fatos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação

do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

A concessionária não cumpriu tal norma administrativa a que está vinculada, quando deveria segundo as determinações de sua Agência Reguladora.

A consequência dessa omissão vem em desfavor da concessionária. Embora o consumidor possa ser obrigado a pagar valores relativos a energia elétrica desviada, calculadas a partir de critérios da própria Resolução mencionada, a questão resolve-se por falta de prova e impossibilitada por conduta omissiva da concessionária.

Perícia na parte de verificação de valores de consumo antes e depois da autuação apenas pode analisar uma alteração de consumo, que é só indício de irregularidade, quando evidenciada uma queda repentina, e novo aumento depois da autuação, e não prova de sua ocorrência, porque fato equívoco, eis que a alteração de consumo pode ter outras causas possíveis.

Diga-se, de passagem, para simplificar, que toda máquina tem um tempo limite de duração. Aliás, a humana, que é a mais perfeita de todas, frequentemente, dá sinais de falhas e exige conserto imediato, sob pena de desfalecimento.

A máquina, criada pela mente humana, como não poderia deixar de ser, falha com muito mais razão e frequência. O medidor de energia, como simples máquina, não é imortal. É evidente que, com o tempo, pode apresentar defeitos naturais decorrentes do próprio uso.

Esse mecanismo não é fabricado, como é óbvio, pelo consumidor, sendo colocado, nos imóveis, pela própria prestadora desse serviço público. Tocar nele para alterar o consumo, quer para maior, quer para menor, é tarefa de um técnico, que só aquela tem.

Em havendo alteração no consumo, sob qualquer forma, deve o interessado, antes dessas acusações espúrias e constrangedoras, submeter o fato ao contraditório, para, só, então, ao final, tornar-se as providências, que, a juízo de ambos, tornarem-se necessárias.

A Agência Reguladora, que tem poder legal de editar normas referentes ao funcionamento e conduta das concessionárias do serviço público, determinou que um órgão externo fizesse a análise técnica sobre a ocorrência ou não do vício, justamente porque, se ficasse só a cargo da ré, não haveria qualquer valor probatório, dado o interesse da concessionária na verificação e potencial manipulação.

Consequentemente, a concessionária deveria solicitar aos órgãos oficiais a ida ao local para perícia prévia. Todavia, a ré assim não o fez, e nem explicou o motivo de sua omissão.

Neste sentido, da imprescindibilidade da produção de perícia:

CONTRATO - Prestação de Serviços - Fornecimento de Energia elétrica - Ação de cobrança - Discussão sobre fraude no medidor - Necessidade de produção de prova pericial - Requerimento expresso de julgamento antecipado da lide - Ônus do autor de provar a existência de irregularidade - Não observância - Exegese do artigo 333, I, do Código de Processo Civil - Sentença reformada - Ação improcedente - Recurso provido. TJSP - Ap. Cível nº 908.470-0/9 - Apelação Cível - 26ª Câmara de Direito Privado - Relator Andreatta Rizzo - J. 18.06.07 - v.u, Voto n. 17.618.).

In casu, o próprio requerente, suspeitando de irregularidades no consumo, solicitou a presença de técnicos para inspecionarem o medidor. E, como se verifica dos documentos juntados às fls. 30/40, de fato houve uma queda no consumo apurado pelo novo medidor, o que valida o laudo de fls. 23/27, e o valor cobrado a maior no montante de R\$19.301,69 (dezenove mil trezentos e um reais e sessenta e nove centavos).

Por outro lado, embora a concessionária tenha contratado uma empresa para inspecionar o medidor, do relatório de fls. 239/240, não consta a verificação de defeitos de peças do medidor, nem materiais soltos, oxidados defeituosos que pudessem alterar o desempenho do medidor. Ainda, apurou que a indicação de energia medida corresponde à energia consumida. Logo, da inspeção não decorre as conclusões do laudo, quando ao não atendimento de prescrições de procedimentos técnicos, que sequer esclarece quais seriam eles.

Diante deste panorama probatório, é de rigor o acolhimento do pedido declaratório da ação, uma vez que a prova dos fatos competia à ré, a quem competia demonstrar cabalmente a ocorrência da irregularidade que gerou a cobrança indevida combatida pelo autor.

A outra banda, quanto ao pedido de compensação por danos morais, entendo que o ato praticado, independentemente de qualquer conceituação (embora, eu mesmo o entenda como de autoridade pública no exercício de função delegada), foi ilegal e abusivo. Destarte, é devida indenização pelos constrangimentos sofridos com a ameaça de suspensão no fornecimento de energia elétrica. Além do mais, o autor, que estava em dia com o pagamento das contas relativas ao real consumo, foi acusado falsamente de furto de energia. Assim, fixo a compensação por danos morais em R\$ 10.000,00.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação declarando a inexigibilidade do débito referido na inicial, confirmando a antecipação de tutela para que a ligação permaneça mantida enquanto este pagar pelos serviços prestados. Em consequência, condeno a requerida na devolução dos valores pagos pelo autor, devidamente atualizado em juros legais, a contar dos desembolsos.

Por fim, julgo procedente o pedido de compensação por danos morais, fixados em R\$ 10.000,00, atualizados pela Tabela Prática, com a incidência dos juros de mora, a contar da publicação desta sentença.

Arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, tudo devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

PRI

Santos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA